

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5622/2537

บริษัท ประกันภัย ไทย วิวัฒน์ จำกัด

นาง นก เล็ก ธีรนนท์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 4 เดิม (1), มาตรา 4 เดิม (2)

มูลคดีตามฟ้องเกี่ยวกับละเมิด มิได้ฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์หรือ
สังหาริมทรัพย์ อีกทั้งจำเลยก็มีได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตของศาลชั้นต้นและมูลคดีที่
เกิดขึ้นก็ไม่ได้เกิดในเขตของศาลชั้นต้นเช่นกัน แม้โจทก์จะมีภูมิลำเนาอยู่ในศาลชั้น
ต้น โจทก์ก็ไม่อาจยื่นคำร้องขออนุญาตฟ้องคดีนี้ต่อศาลชั้นต้นได้เพราะไม่เข้าหลัก
เกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4(1) และ (2)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นมารดาและบิดาของนายทศพรผู้ตาย ซึ่งได้
กระทำละเมิดโดยขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้ชนรถยนต์คันที่โจทก์รับประกัน
ภัยไว้ โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยจัดการซ่อมรถยนต์คันดังกล่าว และชดเชยค่า
สินไหมทดแทนแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ถึงแก่ความตายตามสัญญาประกันภัย
โจทก์จึงเป็นผู้รับช่วงสิทธิตามกฎหมาย จำเลยทั้งสองเป็นผู้มีสิทธิได้รับทรัพย์สินมรดก
ของผู้ตาย จึงมีหน้าที่ต้องจัดการนำทรัพย์สินมรดกของผู้ตายมาชำระหนี้แก่โจทก์
เนื่องจากโจทก์ยังไม่สามารถตรวจสอบภูมิลำเนาของจำเลยทั้งสองได้แน่ชัด ทราบ
เพียงแต่ว่าเคยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลจังหวัดจันทบุรี แต่เคยมาพักอาศัยอยู่กับผู้

ตายตามภูมิลำเนาซึ่งอยู่ในเขตศาลชั้นต้นและผู้ตายมีทรัพย์สินมรดกเท่าที่โจทก์สืบทราบ คือ รถยนต์หมายเลขทะเบียน 4 ช-8730 กรุงเทพมหานคร รวมทั้งโจทก์ก็มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลชั้นต้น จึงยื่นคำร้องขออนุญาตฟ้องคดีที่ศาลชั้นต้นมาพร้อมกับคำฟ้อง

ศาลชั้นต้นสั่งคำร้องขออนุญาตฟ้องคดีว่า คดีนี้มูลคดีและจำเลยมีได้อยู่ในเขตศาลชั้นต้น ทั้งโจทก์ก็ได้แสดงให้เห็นว่าการพิจารณาคดีจะสะดวกอย่างไร จึงไม่อนุญาตให้ฟ้องคดีที่ศาลชั้นต้นและสั่งคำฟ้องว่า ไม่ได้รับอนุญาตให้ฟ้องที่ศาลชั้นต้น จึงไม่รับคำฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองในคดีนี้เป็นมูลคดีเกี่ยวกับละเมิด มีได้ฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งจำเลยก็มีได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตของศาลชั้นต้น และมูลคดีที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เกิดในเขตของศาลชั้นต้นเช่นกัน แม้โจทก์จะมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลชั้นต้นโจทก์ก็ไม่อาจยื่นคำร้องขออนุญาตฟ้องคดีนี้ต่อศาลชั้นต้นได้เพราะไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 4(1) และ (2)

พิพากษายืน

(อากร อักษร-สนัด หมายเลขคดี-สุชาติ ถาวรวงษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ